

1500214-77.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... o acusado confessou a prática do tráfico.

Na delegacia, Victor confessou (fls. 20/21).

Em juízo, da mesma forma, disse que, de fato, tinha a droga em depósito em casa, para fins de tráfico. Estava precisando de dinheiro e aceitou uma oferta de Caíque, conhecido como Cacá, para guardar as drogas em casa.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500214-77.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500214-77.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR AUGUSTO AMENT

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. VICTOR AUGUSTO AMENT foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 464 porções de maconha (779,9g), 257 porções de cocaína (153,24g), 939 pedras de "crack" (172,27) e 28 frascos de lança-perfume.

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 56/59).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 113/121).

Denúncia recebida em 13.05.2022 (fls. 131/132).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, sustentando a condenação, requerendo apenas a fixação da pena em seu patamar mínimo, com aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assegurando-se, em todo caso, a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição e apreensão e constatação (fls. 06/08 e 11/14), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha, cocaína e cetamina (fls. 179/184), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

O GCM Renato Bressani e os policiais civis Alex Adriano dos Santos e Denis Vitor da Silva disseram que estavam em operação conjunta de combate ao tráfico em uma residência que, conforme denúncia anônima recebida, supostamente seria utilizada como ponto de depósito de drogas para abastecimento de "biqueiras" em Rio Grande da Serra. Montaram campana no local e, cerca de uma hora depois, avistaram o acusado e dois outros indivíduos saindo. Percebendo a presença dos agentes, o acusado empreendeu fuga, dispensando, ao fazê-lo, uma sacola. Abordado mais adiante, com ele nada de ilícito foi encontrado. Recuperada a sacola dispensada, contudo, em seu interior localizaram algumas porções de droga. Os outros dois indivíduos, que não correram, disseram apenas que estavam usando drogas com o acusado na casa dele. Perguntado, o acusado confessou ter mais drogas e indicou, na residência, onde estava. O GCM Bressani, em específico, disse que visualizou com certeza absoluta o acusado dispensando a sacola, pois estava a menos de 5 metros de distância dele e não havia outras pessoas no local. Em conversas informais, o acusado confessou a prática do tráfico.

Na delegacia, Victor confessou (fls. 20/21).

Em juízo, da mesma forma, disse que, de fato, tinha a droga em depósito em casa, para fins de tráfico. Estava precisando de dinheiro e aceitou uma oferta de Caíque, conhecido como Cacá, para guardar as drogas em casa.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado, na linha da confissão.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, o GCM Bressani afirmou expressamente que tinha condições de ver - e viu - o acusado dispensando uma sacola ao perceber a presença da viatura.

Indagado em específico, aliás, disse não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou a sacola, mesmo porque estava a menos de 5 metros do acusado e não havia outras pessoas na via naquele momento.

E, posteriormente recuperada a sacola, nela foi localizada uma parte das drogas apreendidas, localizado o restante na residência do acusado.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie, inclusive em razão da confissão.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é extremamente negativa, já que apreendidas 464 porções de maconha (779,9g), 257 porções de cocaína (153,24g), 939 pedras de

"crack" (172,27) e 28 frascos de lança-perfume; a natureza das drogas também é negativa, em virtude do maior potencial vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da significativa quantidade e diversidade das drogas apreendidas, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa, até mesmo porque dificilmente alguém da organização confiaria tamanha e tão valiosa carga de drogas a um desconhecido.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Victor Augusto Ament como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo. Várias, ainda, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para a quantidade e a natureza das drogas apreendidas: 464 porções de maconha (779,9g), 257 porções de cocaína (153,24g), 939 pedras de "crack" (172,27) e 28 frascos de lança-perfume. Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de nada desprezível a pena imposta em concreto, não se pode desconsiderar a possibilidade de fuga do acusado, sobretudo em razão da tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA